

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

1704/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (ביטול חיוב בעד בדיקת טובין), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 174 בפקודת המכס¹, בסעיף 174, במקום "יחולו על בעל הטובין" יבוא "יחולו על רשות המכס, ואם ערך הטובין עולה על 50 אלף שקלים חדשים – יחולו על בעל הטובין".

דברי הסבר

בשנים האחרונות התפתח השוק הדיגיטלי בעולם כולו. אזרחי ישראל רוכשים דרך האינטרנט מוצרים במחיר נמוך. המכס בוחר טובין לבדיקה באופן מדגמי. עם זאת, גם אם בדיקת המכס יצאה תקינה, הוצאות הבדיקה לרבות סילוק הטובין אל מקום הבדיקה מוטלות על בעל הטובין. לעיתים תכופות, עלות הבדיקה יקרה יותר מהמוצר עצמו. לחילופין, הרכישה המוזלת בחוץ לארץ בתוספת העלויות, הופכת לכזו שאינה רווחית. בכל מקרה אין זה ראוי שמוצר שעלותו לרבות רכיב המסים תגדל כתוצאה מתשלום בעד בדיקת המכס. על הפיקוח להיות חלק מתקציב רשות המיסים. כיוון שמדובר בשירות ציבורי שחובת המדינה לשאת בעלותה.

לפיכך, מוצע לקבוע כי הוצאות הבדיקה, לרבות ההוצאות לסילוק הטובין אל מקום הבדיקה יחולו על רשות המכס, ואולם אם ערך הטובין עלה על 50 אלף שקלים חדשים אותן הוצאות יחולו על בעל הטובין. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (4100/20/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (623/22/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת ישראל אייכלר ומיכאל מלכיאלי (1994/23/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (853/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/853/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.